ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN VECINAL ENTRE VIES

CAPÍTULO I.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO, ÁMBITO, FINES Y ACTIVIDADES

Art. 1º.- Denominación

Se constituye la Asociación denominada ASOCIACIÓN VECINAL ENTRE VIES (barrios de la estación, Montepilar, Montealegre y alrededores) en L'Eliana, que se acoge a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y a la Ley 14/2008, de 18 de noviembre de Asociaciones de la Comunidad Valenciana, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución, careciendo de ánimo de lucro.

Art. 2º.- Personalidad Jurídica

La Asociación tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para administrar y disponer de sus bienes y cumplir los fines que se propone.

Art. 3º.- Domicilio y ámbito de actuación

El domicilio de la Asociación se establece en L'Eliana, en el domicilio de la persona asociada que ejerza la Presidencia de la asociación.

La asociación realizará sus actividades en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, preferentemente en el Municipio de L'Eliana y su Comarca, el Camp de Túria.

Art. 4º.- Fines

Constituyen los fines de la Asociación:

a) Potenciar las relaciones entre las personas vecinas de los barrios de la zona.
b) Crear una Asociación vecinal que persiga el interés común y permita actuaciones en grupo, debidamente representados, tanto ante organismos públicos, como empresas privadas.
c) Potenciar el espíritu corporativo, estimulando la colaboración y ayuda entre las personas asociadas para la unidad de esfuerzos.
d) Velar por el mantenimiento y conservación de las infraestructuras de la zona, actuando ante el Ayuntamiento y a otras administraciones que puedan ser competentes.
e) Sensibilizar la relación social y económica para optimizar el

aprovechamiento de los recursos de la Asociación.

f) Promover el intercambio de experiencias entre asociaciones vecinales análogas, limítrofes a nuestros barrios, con el fin de optimizar esfuerzos y rentabilizar actuaciones análogas.

g) Fomentar y mantener la calidad de los servicios de todo tipo para atender los intereses comunes.

h) Gestionar todas las propuestas e iniciativas que, relacionadas con su competencia, redundan en un beneficio lícito de las personas asociadas o de la Asociación como tal.

i) El seguimiento de las decisiones administrativas con repercusión para los barrios...

j) La colaboración con el Ayuntamiento en cualquier tema relacionado con la Asociación y, en especial, los referentes a materia urbanística, medioambiental, de movilidad o de accesibilidad, de prestación de servicios municipales y de participación ciudadana.

k) En general, intervenir, promover, defender, gestionar y seguir con todos sus trámites, propugnar y coadyuvar en cuantos asuntos se entiendan de su competencia, en las funciones enumeradas, o cualquier otra relacionada con ellas y con los fines primordiales de la Asociación. Y, todos aquellos otros, entendidos en un sentido amplio, que contribuyen a la representación, defensa y gestión de los intereses de las personas asociadas y a los barrios que representan.

l) Cualesquiera otras finalidades compatibles con lo anterior.

Art. 5º.- Actividades

Para el cumplimiento de los fines enumerados en el artículo anterior, se podrán realizar las actividades siguientes:

a) Realizar ponencias, encuentros, reuniones y jornadas con asociaciones análogas, actividades culturales y ponencias de interés general para las personas asociadas.

b) Participar, y en su caso pedir asistir, a las reuniones con todas las administraciones implicadas ante proyectos o propuestas que puedan afectar a nuestros barrios y al pueblo en general.

c) Participar en todos los Consejo de participación, general o sectoriales, y donde se tratan temas de interés para los barrios y en el pueblo en general.

d) Implantación y desarrollo de servicios mancomunados, gestionados directamente por la Asociación.

e) Concertación, para las personas asociadas, de servicios realizados por otras empresas o entidades.

f) Servir a las personas asociadas, de centro receptor y distribuidor de

información relativa a los barrios , editando, en su caso, revistas, boletines y publicaciones, utilizando cualquier medio de difusión, en general destinadas a la información de los asociados y la difusión de las actividades de la Asociación.

g) En general, cualquier acción encaminada a la promoción de los intereses sociales de las personas asociadas

CAPÍTULO II.- PERSONAS ASOCIADAS.

Art. 6°.- Clases de personas socias

Dentro de la Asociación existirán dos tipos de personas socias: las fundadoras, que serán aquellas que participan en el acto de constitución de la Asociación y las personas socias que se incorporan posteriormente.

Art. 7°.- Derechos de las personas asociadas

Los derechos que corresponden a las personas asociadas son los siguientes:

a) A participar en las actividades de la Asociación y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto, así como a asistir a la Asamblea General, de acuerdo con los Estatutos. Para poder ser miembro de los órganos de representación será requisito ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.

b) A ser informadas sobre la composición de los órganos de gobierno y representación de la Asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad. Podrán acceder a toda la información a través de los órganos de representación.

c) A ser escuchadas con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra ellos y a ser informadas de los hechos que den lugar a estas medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.

d) A impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a la Ley o a los Estatutos.

e) A conocer los Estatutos y los reglamentos y normas de funcionamiento aprobados por los órganos de la Asociación. Asimismo, tendrán derecho a que se les facilite copia de los Estatutos vigentes y del Reglamento de Régimen Interno de la Asociación, si existiera.

f) A consultar los libros de la Asociación.

Art. 8º.- Deberes de las personas asociadas.

Los deberes de las personas asociadas son:

a) Compartir los fines de la Asociación y colaborar para la consecución de las mismas.

b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, de acuerdo con los Estatutos, puedan corresponder a cada persona asociada.

c) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación de la asociación.

d) Ajustar su actuación a las disposiciones estatutarias.

Art. 9º.- Causas de baja

Son causas de baja en la Asociación:

a) La propia voluntad de la persona interesada, comunicada por escrito a los órganos de representación.

b) No satisfacer las cuotas fijadas por la Asociación.

c) Infringir las normas de la Asociación.

En caso de pérdida de la condición de persona asociada, la Asociación no estará obligada a restitución patrimonial ni a ninguna responsabilidad.

Art. 10º.- Régimen Sancionador

La separación de la Asociación de las personas asociadas por motivo de sanción tendrá lugar cuando cometen actos que les hagan indignos de continuar perteneciendo. Se presumirá que existe este tipo de actos:

a) Cuando deliberadamente la persona asociada impidiera o ponga obstáculos al cumplimiento de los fines sociales.

b) Cuando intencionadamente obstaculice el funcionamiento de los órganos de gobierno y representación de la Asociación.

En cualquier caso, para la imposición de la sanción de separación por parte del órgano de gobierno, será necesaria la tramitación de un expediente disciplinario instruido por órgano distinto al competente para resolverlo y que garantice los derechos de las personas asociadas a las que se instruye el procedimiento a ser informadas de la acusación y a formular alegaciones ante la misma, así como a la notificación de la Asamblea General. La decisión sancionadora será motivada. El plazo de prescripción de las infracciones y sanciones será de 3 años.

CAPÍTULO III.- EL ÓRGANO DE GOBIERNO

Art. 11º.- La Asamblea General

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación, integrado por todas las personas asociadas por derecho propio irrenunciable y en igualdad absoluta, que adopta sus acuerdos por principio mayoritario o de democracia interna.
Todos los miembros quedarán sujetos a los acuerdos de la Asamblea General, incluso los ausentes, los disidentes y los que a pesar de estar presentes se hayan abstenido de votar.

Se permitirá la asistencia a las asambleas a todas las personas asociadas, si bien no se permitirá el ejercicio al voto a aquellos que no se encuentren al corriente en cuanto al pago de sus cuotas.

Art. 12º.- Reuniones de la Asamblea.

La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una vez al año, en el primer trimestre.

La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario siempre que sea necesario, a requerimiento de un número de personas asociadas que represente, como mínimo, un diez por ciento de la totalidad, o a propuesta de la Junta directiva en situaciones que sea necesaria una toma de decisiones urgente.

Art. 13º.- Convocatoria de las asambleas

Las Convocatorias de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, se harán por escrito. Se convocará individualmente a todos los miembros por correo electrónico o por el canal de comunicación que se decida al efecto. La convocatoria expresará el día, la hora y el lugar de la reunión, así como también el orden del día.

Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria tendrán que mediar al menos ocho días, pudiendo asimismo hacerse constar si procediera la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a 15 minutos.

Presidirá la asamblea el Presidente. El Secretario redactará el Acta de cada reunión que reflejará un extracto de las deliberaciones, el texto de los acuerdos que se hayan adoptado y el resultado numérico de las votaciones. Al comienzo de cada reunión de la Asamblea General se leerá el Acta de la reunión anterior a fin de que se apruebe o no.

Art. 14º.- Competencias y validez de los acuerdos

La Asamblea quedará constituida válidamente en primera convocatoria con la asistencia de un mínimo de un tercio de las personas asociadas presentes o representadas; y en segunda convocatoria, sea cual sea el número de ellas, se tendrá que celebrar quince minutos después de la primera y en el mismo lugar.

En las reuniones de la Asamblea General, corresponde un voto a cada miembro de la Asociación. Habrá un solo voto por cada vivienda.

Son competencia de la Asamblea General:

a) Controlar la actividad del órgano de representación y aprobar su gestión.

b) Valorada y aprobar o rechazar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como la Memoria Anual de actividades.

c) Establecer las líneas generales de actuación que permitan a la Asociación cumplir sus fines.

d) Disponer todas las medidas encaminadas a garantizar el funcionamiento democrático de la asociación.

e) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.

f) Elegir y separar a los miembros del órgano de representación.

g) Adoptar los acuerdos referentes a:

- Valorada las altas de asociados o asociadas acordadas por el órgano de representación y acordar con carácter definitivo las bajas de las mismas.
- Acordar la unión de asociaciones, la integración en federaciones o confederaciones, la separación de las mismas, así como la creación y participación en coordinadoras u otras organizaciones específicas.
- Solicitud de la declaración de utilidad pública o de interés público de la Comunidad Valenciana.
- Acordar la disolución de la Asociación.
- Modificación de los Estatutos.
- Disposición y enajenación de bienes.
- Aprobar el Reglamento de Régimen Interno de la Asociación.
- Cualquier otra que no corresponda a otro órgano de la Asociación.

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas. No obstante, requerirán mayoría cualificada los acuerdos relativos a disolución de la asociación, modificación de los Estatutos, disposición o enajenación de bienes y remuneración de los miembros del órgano de representación. Esta mayoría requerirá que constan en la

convocatoria expresa y separadamente los puntos cuyo acuerdo la requieren y la advertencia de su necesidad y que los acuerdos cuentan con los votos favorables de las dos terceras partes del total de los socios asistentes. En caso de empate decidirá el voto Minerva del Presidente (voto de calidad)

CAPÍTULO IV.- EL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN.

Art. 15º.- Composición del órgano de representación.

La Asociación la regirá, administrará y representará el órgano de representación denominado JUNTA DIRECTIVA formado por las personas que ocupan la Presidencia, la Secretaría, la Tesorería y en su caso, los vocales que sean admitidos por la Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva.

La elección de los miembros del órgano de representación se hará por sufragio libre y secreto de los miembros de la Asamblea General. Las candidaturas serán abiertas, es decir, cualquier miembro podrá presentarse, siendo requisitos imprescindibles: ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles, estar al corriente de pago y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente. Resultarán elegidas para los cargos de Presidente, Secretario, Tesorero y vocales las personas que hayan obtenido mayor número de votos.

Los cargos de Presidente/a, Secretario/a y Tesorero/a deben recaer en personas diferentes.

El ejercicio de los cargos será gratuito.

Art. 16º.- Duración del mandato en el órgano de representación

Los miembros del órgano de representación ejercerán el cargo durante un periodo de tres años, y podrán ser reelegidos por tres periodistas más sucesivos.

El cese en el cargo antes de extinguirse el plazo reglamentario debe hacerse a:

a) Dimisión voluntaria presentada mediante un escrito en el que razonen los motivos.
b) Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo.
c) Causar baja como miembro de la Asociación.
d) Sanción impuesta por falta cometida en el ejercicio del cargo.
e) Se perderá la condición o cargo que se ostenta, en el caso de resultar deudor a la Asociación por el importe de dos cuotas vencidas y no satisfechas.

Las vacantes que se produjeran en el órgano de representación se cubrirán en la primera Asamblea General que se celebre No obstante, el órgano de representación podrá contar, provisionalmente, hasta la próxima Asamblea General, con un miembro de la Asociación para el cargo vacante.

Art. 17º.- Competencias del órgano de representación.

El órgano de representación tiene las facultades siguientes:

a) Tener y ejercitar la representación de la Asociación y llevar a cabo la dirección y la administración de la manera más amplia que reconozca la ley y cumplir las decisiones adoptadas por la Asamblea General, y de acuerdo con las normas, las instrucciones y las directrices generales que esta Asamblea General establezca.

b) Presentar y defender los acuerdos necesarios para la comparecencia ante los organismos públicos, para el ejercicio de toda clase de acciones legales y para interponer los recursos pertinentes.

c) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados, llevando la relación actualizada de todos los asociados.

d) Proponer a la Asamblea General el establecimiento de las cuotas que los miembros de la Asociación deban satisfacer.

e) Convocar las Asambleas Generales y controlar que los acuerdos que se adopten, se cumplan.

f) Comunicar al Registro de Asociaciones, la modificación de los Estatutos acordada por la Asamblea General en el plazo de un mes.

g) Presentar el balance y el estado de cuentas de cada ejercicio a la Asamblea General para su aprobación, y confeccionar los presupuestos del ejercicio siguiente.

h) Llevar una contabilidad conforme a las normas específicas que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad.

i) Efectuar el inventario de los bienes de la Asociación.

j) Elaborar la memoria anual de actividades y someterla aprobación de la Asamblea General.

k) Resolver provisionalmente cualquier caso no previsto por los presentes Estatutos y dar cuenta en la primera Asamblea General subsiguiente.

l) Cualquier otra facultad que no esté atribuida de una manera específica en estos estatutos a la Asamblea General.

Art. 18º.- Reuniones del órgano de representación

El órgano de representación, convocado previamente por el Presidente/a o por la persona que lo sustituyese, se reunirá en sesión ordinaria con la periodicidad que sus miembros decidan, que en todo caso no podrá ser inferior a una vez al año. Se reunirá en sesión extraordinaria si lo piden un tercio de sus componentes. Las reuniones podrán ser presenciales, online, o mixtas.
El órgano de representación quedará válidamente constituido con convocatoria previa y un quórum de la mitad más uno de sus miembros.

Los miembros del órgano de representación están obligados a asistir a todas las reuniones que se convocan, pudiendo excusar su asistencia por causas justificadas. En cualquier caso, será necesaria la asistencia del Presidente y del Secretario o de las personas que lo sustituyan.

En el órgano de representación se tomarán los acuerdos por mayoría simple de votos de los asistentes. En caso de empate, el voto del Presidente será de calidad (voto Minerva)

Los acuerdos del órgano de representación se harán constar en el libro de actas. Al iniciarse cada reunión de éste, *se* leerá el acta de la sesión anterior para que se apruebe o se rectifique.

Art. 19º.- la Presidencia

La persona que ostenta la Presidencia de la Asociación también ostentará la Presidencia del órgano de representación.

Son propias del Presidente/a las funciones siguientes:

a) Las de dirección y representación legal de la Asociación, por delegación de la Asamblea General y del órgano de representación.

b) La presidencia y la dirección de los debates de los órganos gobierno y de representación.

c) Firmar las convocatorias las reuniones de la Asamblea General del órgano de representación.

d) Valorada las actas y los certificados confeccionados por el Secretario de la Asociación.

e) Las atribuciones restantes propias del cargo y las que le delegue la Asamblea General o el órgano de representación.

El Presidente podrá delegar en cualquier vocal del órgano de representación, para que lo sustituya en caso de ausencia o enfermedad.

Art. 20º.- Tesorero/a

Tendrá como función la custodia y el control de los recursos de la Asociación, así como la elaboración del presupuesto, el balance y liquidación de cuentas, con el fin de someterlos al órgano de representación, conforme se determina en el artículo 15 de estos Estatutos. Firmará los recibos, cuotas y otros documentos de tesorería. Pagará las facturas aprobadas por el órgano de representación, las cuales deberán ser visadas previamente por el Presidente.

Art. 21º.- Secretario/a

Tiene que custodiar la documentación de la Asociación, redactar y firmar las actas de las reuniones de los órganos de gobierno y representación, redactar y autorizar las certificaciones que haya que entregar, así como tener actualizada la relación de las personas asoaciadas.

CAPÍTULO V.- EL RÉGIMEN ECONÓMICO

Art. 22º.- Patrimonio inicial y recursos económicos.

El patrimonio inicial de esta Asociación está valorado en CERO euros.

El presupuesto anual será aprobado cada año en la Asamblea General. Ordinaria.

Los recursos económicos de la Asociación se nutrirán de:

a) De las cuotas que fije la Asamblea General a sus miembros.
b) De las subvenciones oficiales o particulares.
c) De donaciones, herencias o/y legados.
d) De las rentas del mismo patrimonio o bien de otros ingresos que puedan obtener.

Art. 23º.- Beneficio de las actividades

Los beneficios obtenidos derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios, se destinarán exclusivamente al cumplimiento de los fines de la Asociación, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas que convivan con aquellos con análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo.

Art. 24º.- Cuotas.

Todos los miembros de la Asociación tienen obligación de sostenerla económicamente, mediante cuotas o derramas, de la manera y en la proporción

que determine la Asamblea General a propuesta del órgano de representación. La Asamblea General podrá establecer cuotas de ingreso, cuotas periódicas mensuales, trimestrales y/ o anuales, y cuotas extraordinarias.

El ejercicio económico quedará cerrado el 31 de diciembre de cada anualidad.

CAPÍTULO VI.- DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN.

Art. 25º.- Causas de Disolución y entrega del remanente.

La Asociación se disolverá:

a) Si así lo acuerda la Asamblea General convocada expresamente para este fin y con el voto favorable de las más de la mitad personas presentes o representadas.
b) Por las causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil.
c) Por sentencia judicial firme.
d) Por baja de las personas asociadas, de manera que queden reducidas a menos de tres.

Art. 26º.- Liquidación.

La disolución de la asociación abre el periodo de liquidación hasta cuyo fin la entidad conservará su entidad jurídica.

Los miembros del órgano de representación en el momento de la disolución se convierten en liquidadores, salvo que la Asamblea General designe a otros, o bien a los que el juez, en su caso, acuerde en su resolución judicial.

Corresponde a los liquidadores:

a) Velar por la integridad del patrimonio de la asociación y llevar sus cuentas.
b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean necesarias para la liquidación.
c) Cobrar los créditos de la asociación.
d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.
e) Aplicar los bienes sobrantes de la asociación a los fines previstos por los Estatutos, a excepción de las aportaciones condicionales.
f) Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro correspondiente.

En caso de insolvencia de la asociación, el órgano de representación o, en su caso, los liquidadores promoverán inmediatamente el oportuno

procedimiento concursal ante el juez competente.

El remanente neto que resulte, en su caso, de la liquidación se destinará a la Asociación benéfica que decida la Asociación.

Las personas asociadas, así como los Órganos de Gobierno y Administración no responden personalmente en ningún caso de las deudas de la asociación.

CAPÍTULO VII.- RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS.

Art. 27º.- Resolución extrajudicial de conflictos.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir con motivo de las actuaciones desarrolladas o de las decisiones adoptadas en el seno de la Asociación, se resolverán mediante arbitraje, a través de un procedimiento ajustado a lo dispuesto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre de Arbitraje, y con sujeción, en todo caso, a los principios esenciales de audiencia, contradicción e igualdad entre las partes.

En L'Eliana a 1 de marzo de 2025.